

1517431-36.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517431-36.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517431-36.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2193758/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 19105069 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2516/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2193758 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

KAIQUE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS e RAFAEL CARREIRO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 106-108), no dia 19 de julho de 2021, por volta das 00h01, na Rua Mirangaoba, nº 246, bairro Brasilândia, nesta cidade e comarca, com vínculo subjetivo, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, com emprego de grave ameaça mediante arma de fogo e em proveito próprio e comum, 01 (um) veículo automotor Chevrolet/Onix 1.4Mt LT, cor branca, ano 2018, placas GKH-8H29/SP; 01 (um) aparelho de telefonia móvel; 01 (um) cartão bancário; e

R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie, de propriedade de Fábio Barbosa dos Santos, restringindo, por significativo lapso temporal, sua liberdade de locomoção. De acordo com a inicial acusatória, KAIQUE e RAFAEL, agindo em concurso e identidade de propósitos, chamaram um veículo pelo aplicativo "99 POP" para realizar a corrida, tendo a vítima Fábio aceitado a corrida e dirigido até o local indicado para buscá-los. Os acusados adentraram no veículo, pelo banco de trás, e, ao chegar no endereço final, anunciaram o assalto, ocasião em que apareceram outros dois indivíduos não identificados, estando um deles portando arma de fogo, vindo a subjugá-lo.

Consta que, em seguida, KAIQUE, RAFAEL e seus comparsas (terceiros desconhecidos) ordenaram que Fábio fosse para o banco traseiro, subtraindo-se, por conseguinte, o seu aparelho celular, cartão bancário e dinheiro, evadindo-se em posse do veículo automotor. A vítima, ao ser alocada no assento do fundo, permaneceu, sob reiteradas ameaças sérias e fundadas, em poder dos agentes e sob sua efetiva fiscalização, por cerca de 30 (trinta) minutos, até ser liberada próximo à comunidade da Divinéia. Narra a denúncia que um cidadão percebeu o ocorrido, acionou a polícia e a vítima Fábio adentrou na viatura policial quando visualizou o seu veículo automotor. Os policiais procederam a interpelação dos ocupantes, os quais desembarcaram do automóvel e tentaram empreender fuga. Os policiais conseguiram deter KAIQUE e RAFAEL, ora denunciados, além de Jonas. Em revista individual, localizaram e apreenderam, em posse de KAIQUE, a quantia de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), em seu bolso, pertencentes à vítima Fábio.

Na delegacia de polícia, ao que consta da denúncia, a vítima reconheceu, de forma presencial/pessoal, KAIQUE e RAFAEL como sendo dois dos autores do roubo contra si praticado.

Por ocasião da análise judicial de regularidade formal, às fls. 67-69, o flagrante foi homologado e a prisão dos acusados foi convertida em preventiva.

Os acusados foram regularmente citados. A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor de ambos, às fls. 153-154.

À fls. 157, foi mantido o recebimento da denúncia.

À fls. 165, ingressou nos autos advogado constituído por KAIQUE, o qual, às fls. 177-178, apresentou nova resposta à acusação, com rol de testemunhas.

De todo modo, à fls. 179, foi reafirmada a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual em juízo, foi colhido o relato da vítima Fábio Barbosa dos Santos. Foram ouvidas as testemunhas policiais militares Gian Carlos Fernandes Pereira e Eduardo Henrique de Souza Breine, bem como as testemunhas João Gustavo dos Santos Foganholi e Guilherme Murilo Alves Castro. Em seguida, os acusados foram interrogados.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais por escrito.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 280-288).

A defesa de KAIQUE, às fls. 291-300, postulou sua absolvição, por negativa de autoria. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

A Defensoria Pública, por sua vez, na defesa de RAFAEL, requereu, em suma, sua absolvição, por negativa de autoria ou participação, ausente, ainda, prova de que tenha concorrido para o crime. Em caráter subsidiário, pede o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a fixação da pena no mínimo legal e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, assegurando-se o direito de recorrer em liberdade.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da atenta análise do processado, verifica-se a presença de prova suficiente de materialidade delitiva, bem como de que o corréu KAIQUE foi um dos autores do fato criminoso, em prática conjunta, com união de esforços, em concurso com mais outras pessoas não identificadas, com restrição da liberdade do ofendido por certo espaço de tempo, e que agiu mediante emprego de arma de fogo, impondo-se a procedência do pedido inicial, com a condenação, tão somente, dele.

Com relação a RAFAEL, a despeito de o ofendido ter afirmado reconhecê-lo como um dos autores do delito, o certo é que não há prova nos autos que autorize o édito condenatório, havendo séria e fundada dúvida sobre a sua participação no crime. A prova da materialidade delitiva está bem aparelhada, sobretudo diante dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 5), do Boletim de Ocorrência (fls. 1-4), do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 7), bem como pela prova oral colhida em juízo. Da mesma forma, devidamente comprovada nos autos a autoria delitiva, que se atribui ao acusado KAIQUE, mas apenas a ele.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Fábio Barbosa dos Santos narrou, em síntese, que estava na condução de seu carro, trabalhando como motorista de aplicativo. Duas pessoas efetuaram uma chamada e o depoente os atendeu. A corrida veio no nome de um tal "Alex". Seguiram em direção ao destino indicado por eles na chamada. Essas duas pessoas estavam bem arrumadas e conversaram normalmente. Ao chegar ao local, quando ia finalizar a corrida, o de trás o segurou pelo pescoço e os acusados, que estavam na rua aguardando, chegaram. Os dois acusados presentes em audiência não eram os que ingressaram primeiro no carro. Eram os que estavam aguardando no local em que os primeiros desembarcariam. O "moreno" (refere-se a KAIQUE) já o abordou e começou a agredi-lo, desferindo coronhadas, a ponto de quebrar seus dentes e prótese dentária. Levaram seu carro, cartões de vale alimentação, de vale refeição e cesta básica, além de dinheiro, celular, dinheiro e outros pertences. Em dinheiro, levaram pouco mais de duzentos reais, mas foi recuperado pelos policiais. Esse dinheiro estava dentro do documento do carro. O "moreno" assumiu a direção do carro. Viu a arma de fogo, mas não percebeu com quem estava. Tratava-se de um revólver 38. Não se recorda a cor da arma de fogo. Ficou sob o jugo deles, retido, por cerca de 40 ou 50 minutos. Quando desceu do carro, falou com uma senhora que estava na janela. O marido dela saiu e chamou a polícia. A viatura policial chegou muito rápido e iniciou a perseguição.

De se observar que, antes de prestar depoimento, foi realizado procedimento de reconhecimento pessoal em juízo, ocasião na qual os acusados, posicionados ao lado de dois outros indivíduos, dois figurantes, foram reconhecidos de plano pelo ofendido, sem que titubeasse ou revelasse qualquer dúvida. Indagado sobre qual deles portava arma, afirma não ter certeza exata de qual deles estava com a arma, mas salvo engano, estaria com KAIQUE.

Também foi ouvido em juízo o Policial Militar Gian Carlos Fernandes Pereira, a informar, em síntese, que estava em patrulhamento e foi transmitida ocorrência via Copom. Havia uma pessoa em frente a uma residência, dizendo que havia sido vítima de sequestro. No local, a vítima passou características do veículo e dos indivíduos. Saíram em patrulhamento. Em certo momento, se depararam com o veículo descrito pelo ofendido e passaram a fazer o acompanhamento, até que eles pararam e saíram a pé em fuga. Viu os ofensores desembarcando. Conseguiram pegar os dois acusados. Eles desembarcaram e correram e o depoente passou as características dos dois acusados pela rede rádio. Indica KAIQUE como sendo o que estava com o dinheiro da vítima. Não se recorda se o celular da vítima foi recuperado. A vítima afirmou que os indivíduos estavam armados, mas não se recorda se ele indicou qual dos roubadores estava com a arma de fogo. A vítima falou que eles eram muito violentos e que ficaram com ela por algo entre 40 minutos e uma hora. O acusado KAIQUE, no momento da prisão, admitiu o crime. O outro negou, dizendo que estava na casa da namorada, mas a vítima reconheceu com "cem por cento de certeza" os dois. Detiveram mais um indivíduo, mas ele não reconheceu este terceiro. Entre a chamada do Copom e o encontro da vítima foi muito rápido, no máximo cinco minutos. Acredita que tenha chegado no local em que a vítima estava em dois minutos. Depois, somente colheram alguns dados e saíram. No máximo, em dez minutos localizaram o carro. A perseguição, também, durou no máximo dez minutos. Havia quatro pessoas no carro. KAIQUE estava na direção do veículo. Seu parceiro que alcançou um dos acusados. Não se recorda aonde estava o dinheiro, mas estava com KAIQUE. Quando chegaram ao local em que eles pararam o carro e desceram, fugindo a pé, não havia ninguém na rua. A ocorrência foi filmada. A filmagem não foi apresentada. O juízo é que pede as imagens. Elas não são entregues espontaneamente. Não houve apreensão de arma de fogo, nem com os acusados e nem no carro.

Ainda, foi colhido em juízo o depoimento da testemunha Policial Militar Eduardo Henrique de Souza Breine, que relatou, em suma, que estava em patrulhamento e foi irradiado, via Copom, notícia de vítima de roubo de seu veículo e de alguns pertences, em frente a uma residência. Os policiais se deslocaram até o local e encontraram a vítima. A vítima estava com receio de ficar no local e a colocaram na viatura. Estavam levando a vítima e se depararam com o veículo da vítima. Havia quatro pessoas nesse carro. Deram ordem de parada, mas eles não obedeceram. Iniciaram acompanhamento. Em certo momento, eles desembarcaram do veículo e seguiram fugindo a pé. Havia quatro pessoas no carro. O depoente deteve dois indivíduos. Salvo engano, o que estava conduzindo o veículo tinha dinheiro da vítima. A vítima os reconheceu. Salvo engano, eles foram reconhecidos sim. A vítima disse que eles estavam armados com revólver, mas não localizaram arma de fogo. O ofendido disse que ficou em poder dela, rodando no carro, até ser deixado. O ofendido não relatou ter sido agredido. O depoente deteve o que estava na direção (KAIQUE). KAIQUE, em princípio, negou os fatos, mas quando disse que estava filmando, ele confirmou ter praticado o crime. A vítima permaneceu apenas um minuto aproximadamente esperando pelos policiais após o chamado. Estavam muito próximo do local em que a vítima estava. Pararam quando a encontraram. Não se recorda quanto tempo levou até encontrar o carro. A perseguição deve ter durado cerca de seis minutos. O mais moreninho (se refere a KAIQUE) estava na condução do automóvel. Abordou KAIQUE. O dinheiro estava com KAIQUE, no bolso dele. Os outros pertences não foram localizados. Levaram três pessoas para a delegacia, mas apenas os dois acusados foram reconhecidos. A terceira pessoa que não foi reconhecida estava na viela. A ocorrência foi filmada. A filmagem não foi apresentada. RAFAEL foi abordado há uns cento e cinquenta metros do local em que KAIQUE foi abordado. Primeiro abordou KAIQUE e seu parceiro seguiu no calço dos demais. Outras viaturas estavam no cerco. Depois de deter KAIQUE, o outro policial volta com os dois. No momento em que RAFAEL foi abordado, o depoente não estava presente. A testemunha João Gustavo dos Santos Foganholi, ao prestar depoimento, relatou que esteve com KAIQUE no dia dos fatos, a noite. Estavam em um pagode, por volta das 23 horas. KAIQUE estava querendo ir embora, pois queria descansar. Perguntou se ele tinha dinheiro. Quando KAIQUE saía, ele encontrou um amigo e eles saíram em um Uber. Não sabe o nome desse amigo. Não se recorda do carro, do modelo, só sabe que era branco e que tinha quatro portas. Não viu direito, porque o carro era "insulfimado", mas acha que tinha duas pessoas atrás. Nunca viu KAIQUE dirigindo. Não sabe o nome desse amigo que encontrou KAIQUE.

A testemunha Guilherme Murilo Alves Castro, em síntese afirmou que na noite dos fatos, estava na companhia de KAIQUE. Se encontraram por volta das 20 horas e foram para a tabacaria. Ficaram nesse local. KAIQUE queria ir embora. KAIQUE tinha dinheiro, mas não tinha aplicativo para chamada de transporte. Um carro branco, um ônix, encostou com quatro rapazes e uma menina e ofereceu carona pra KAIQUE. Ele entrou no carro por volta das 21 h e 30 min.

Ao ser interrogado, KAIQUE negou participação no crime. Desconhece os fatos. Estava no pagode com Guilherme e Gustavo. Por volta das 21 horas e 30 minutos ou 22 horas, resolveu ir embora do local. Nesse momento, apareceu um rapaz a quem conhecia, Marcelo, em um automóvel ônix de cor branca. Havia três pessoas no carro, mas conhecia apenas um deles, o que estava na condução do veículo. Não sabe se o carro é dele. Pediu carona a esse conhecido e ele o levou para casa. No caminho, começaram a ser perseguidos pela viatura. Quando Marcelo começou a se evadir, percebeu que o carro era produto de ilícito. Estava cumprindo medida restritiva e, assim que o carro parou, também correu, até ser abordado. Afirma que não conhece RAFAEL e que ele não estava no carro. Depois de ser abordado, os policiais apareceram com RAFAEL. Afirma que disse aos policiais que não conhecia RAFAEL, que RAFAEL não estava no carro. Tinha duzentos reais em seu poder, que foi apreendido pela polícia, mas era seu dinheiro, que havia recebido de seus pais. Afirma que nem mesmo sabe dirigir. A perseguição durou entre quinze e vinte minutos.

Da mesma forma, em seu interrogatório, RAFAEL negou ter participado do crime. Não conhece KAIQUE. Somente o conheceu na delegacia. Não entrou no carro do ofendido. Estava em casa e, pouco depois das seis horas, foi levar uma menina até a casa dela

e ficou no portão até umas 22 horas, um pouco mais. Quando estava voltando para casa, viu a viatura policial, mas seguiu caminhando, até que foi abordado pelos policiais. Eles indagaram se o depoente tinha passagem e confirmou que tinha sim. Em seguida, chegou outra viatura e um policial disse que não era ele o agente, mas um daqueles policiais que primeiro o abordaram disse que não era, mas que ele seria levado mesmo assim. Depois, chegou um carro prata e uma viatura com o ofendido. Viu os policiais que disseram que ele seria levado conversar com o ofendido, que, após, passou a dizer que seria ele mesmo.

Pois bem, o conjunto probatório reunido se revela como determinante da convicção de autoria delitiva por parte de KAIQUE, não porém quanto a RAFAEL.

O ofendido, logo após ser assaltado, transmitiu à Polícia Militar os dados característicos da ação, informando ter sido abordado por duas pessoas em um veículo, revelando à Polícia Militar dados desse carro, marca, modelo, cor e, o principal, placas. Mais do que isso, seu telefone celular contava com rastreador e passou a ser realizado o acompanhamento do rastreamento do aparelho. Isto viabilizou que a polícia identificasse a localização do veículo e conseguiram realizar perseguição.

Os dois ocupantes do carro, ao receberem ordem de parada, passaram a fugir, de modo incessante, até colidir com a guia e estourar o pneu. Ainda assim, tentaram fugir a pé.

Ocorre que as filmagens das câmeras dos policiais que partiram em perseguição revelam o instante em que os dois indivíduos descem dos carros. Um deles trajava uma blusa de manga comprida branca, com listras verticais em cor escura. Este indivíduo escapa do alcance dos policiais que estavam em perseguição. Não foi prontamente pego. Os policiais conseguiram deter KAIQUE, tão logo ele desembarcou do carro, não havendo nenhuma controvérsia quanto a esta circunstância, de sua detenção assim que desembarcou do automóvel.

Mais adiante, outra equipe policial efetuou abordagem a RAFAEL, na presunção de que poderia ser o outro assaltante que desembarcou e empreendeu fuga a pé.

Ocorre, porém, que as imagens mostram de maneira clara que RAFAEL trajava blusa branca lisa, sem listras. Os policiais, conforme se extrai da filmagem, pedem a ele que abra o blusão branco e, por baixo, ele usa uma camiseta escura. A roupa já destoa daquela que era trajada pelo ocupante que se evadiu.

Para além disso, um dos policiais que acompanha de perto instante em que os dois assaltantes param o carro, desembarcam e passam a fugir a pé, conforme se verifica das filmagens, observa o acusado e repete, algumas vezes, que não é ele, que ele não foi um dos assaltantes.

Acresce que ninguém, absolutamente ninguém, consegue colocar RAFAEL no cenário do delito.

Decerto que a vítima aponta ele como um dos agentes, mas, diante da divergência entre este reconhecimento e a assertiva do policial, no instante da detenção de RAFAEL, de que não é ele, repetindo este comentário várias vezes, atentando-se ainda ao fato de que sequer sua roupa coincide, não há como afirmar que tenha participado do delito e que seja um dos assaltantes.

Com relação a KAIQUE a situação é bem diversa. Ele foi detido quando desembarcou do carro, em meio a tentativa de fuga dos policiais. Mais, razoável que o ofendido consiga registrar detalhes suficientes para reconhecer esta pessoa como sendo um de seus algozes, registrando-se que se trata daquele com quem ele teria tido mais contato durante o delito, a pessoa que portava arma, apontou a arma de fogo e o hostilizou durante a prática criminosa.

Com isto, não vislumbro como afastar a imputação delitiva em relação a KAIQUE. Segue que o acusado foi detidos pela Polícia Militar quando estavam saindo do interior do carro anotado como sendo aquele no qual os assaltantes estavam no momento do roubo, em contexto no qual tentava fugir da polícia.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que KAIQUE agiu conjuntamente com outros agentes para a prática dos crimes de roubo.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade).

Na causa vertente, ficou bem demonstrado, sem nenhum laivo de dúvidas, que a vítima teve sua liberdade restringida pela ação delinquentes de KAIQUE e seus comparsas, mantendo-o privado de sua liberdade, no interior do veículo automotor, por período de tempo necessário para a prática do roubo então empreendido. Permaneceu subjugado, sob a mira de uma arma, por espaço considerável de tempo, incidindo a causa de aumento em questão.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) também restou demonstrada nos autos.

A vítima prestou declaração firme na polícia e em Juízo no sentido de que os réus portavam uma arma de fogo, com a qual exerceram grave ameaça para consumação do crime de roubo. Anote-se, conforme relatado pelo ofendido e pelos Policiais Militares, que tão logo ocorrido o roubo, o ofendido já informou à Polícia Militar que eles praticaram o delito mediante emprego de arma de fogo.

Impende anotar que, conforme sedimentado pela jurisprudência atual, o reconhecimento desta majorante prescinde da efetiva apreensão do armamento e realização de perícia, estando superado o entendimento de que sua aplicação demandaria comprovação pericial da efetiva aptidão da arma para efetuar disparos. Verifique-se entendimento recente do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"ROUBO - ARMA DE FOGO - PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à Lei nº 13.654/2018 - prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada". (Acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do HABEAS CORPUS 163.566 SÃO PAULO. Relator Ministro Marco Aurélio. 26/11/2019).

Também, colha-se o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"Agravamento Regimental em Habeas Corpus. Penal. Incidência de majorante. Art. 157, § 2º, I, do CP. Emprego de arma. Apreensão e perícia. Desnecessidade diante de outros meios de prova. Incurso em matéria fática. Impossibilidade. Decisão mantida por seus fundamentos. Agravamento regimental improvido". (AgRg no HC 503874/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do julgamento 06/06/2019. DJe 18/06/2019).

"A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp n. 961.863/RS), como no caso". (HC 481845/SP. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma do E. STJ. Data do julgamento 09/04/2019. DJe 06/05/2019).

"Habeas Corpus. Direito Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO.

EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a

sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)" (HC 534.076/SP - SÃO PAULO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do Julgamento 18/02/2020. DJe 02/03/2020) (grifos nossos).

Diante de tudo quanto acima fundamentado, perfaz-se como de rigor a condenação do acusado KAIQUE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS em razão da prática do crime de roubo triplamente majorado empreendido contra o ofendido Fábio Barbosa dos Santos, assim como a absolvição do corréu RAFAEL CARREIRO DOS SANTOS, por não haver provas suficientes de autoria delitiva.

Comprovada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal, em relação a KAIQUE.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, de início, ressalto que a acusação inicial, devidamente comprovada nos autos, revela tripla majoração deste delito, verificado o concurso de agentes, a privação da vítima de sua liberdade e o emprego de arma de fogo. O uso da arma de fogo será considerado em terceira fase, como causa de aumento da pena. De outro lado, há que se ponderar que a ação delitiva, nas circunstâncias em que idealizada e levada a efeito, compreendeu vários agentes, a viabilizar a contenção da vítima e a dificultar sobremaneira qualquer possibilidade de fuga ou reação.

Com isto, determinante para a realização facilitada do crime e bom êxito na fuga a prática por ao menos duas pessoas, tal como realizado aqui. Fica bem evidenciado que tal circunstância determina de modo necessário maior reprovabilidade da conduta dos agentes, impondo-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal por este motivo.

Demais disto, há que se ponderar que o delito de roubo foi praticado em contexto no qual os ofensores se valeram da boa-fé da vítima, simulando um chamado para atendimento profissional, de transporte de passageiros via aplicativo, sendo circunstância que não pode ser desconsiderada neste instante de aplicação da pena, determinante de maior reprovabilidade da conduta.

Para além disso, de gravidade impar, com consequências severas para a pessoa vitimada, a ação delinquente compreendeu a privação da liberdade do ofendido, mercê da vontade de seus ofensores, a transmitir a desesperadora percepção de que não tem nenhum controle sobre seu próprio destino, podendo ter sua vida suprimida a qualquer instante. Difícil descrever o terror da vivência experimentada pela vítima em contexto desta magnitude.

Fica a pena-base estabelecida, assim, 1/3 (um terço) acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que, ao tempo dos fatos, KAIQUE já registrava condenação anterior transitada em julgado no dia 27/1/2020, nos autos do processo nº 1529965-80.2019.8.26.0228, que tramitou perante a 12ª Vara Criminal Central da Capital, conforme certidão de fls. 35-36, sendo, portanto, reincidente. A reincidência agrava a pena. Contudo, incide a atenuante da menoridade relativa, porquanto ao tempo dos fatos KAIQUE registrasse menos de vinte e um anos de idade. Com isto, a agravante da reincidência se compensa com a atenuante da menoridade relativa, preservando-se a pena no mesmo patamar acima estabelecido, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, a atingir a pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. E não havendo nenhuma outra causa de aumento ou de diminuição da pena a considerar, fica consolidada como definitiva a pena acima estabelecida.

Observado que não há nenhuma demonstração de potencial econômico do acusado, cada dia-multa fica estabelecido no valor mínimo legal.

Diante do montante da pena privativa de liberdade aplicada, atento, ainda, às circunstâncias judiciais desfavoráveis, acrescido da reincidência, KAIQUE iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado, na forma do artigo 33, § 2º, alínea 'a', e § 3º do Código Penal.

Observado que o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça, bem como diante do montante da pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado KAIQUE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal, bem como para ABSOLVER o acusado RAFAEL CARREIRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi dirigida na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, pois não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

KAIQUE vem respondendo aos termos do processo cautelarmente preso e assim deve permanecer. Com acerto, até aqui a percepção do Juízo vem sendo da necessidade da custódia cautelar, não havendo nenhum fator que justifique qualquer alteração de entendimento acerca desta necessidade.

Recomende-se KAIQUE no estabelecimento prisional em que se encontra, expedindo-se, desde já, guia de recolhimento provisória.

Quanto a RAFAEL, diante da absolvição, expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condene cada Réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se o nome dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA